

1503606-37.2021.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LARISSA BONI VALIERIS

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... porque estava batido. Foram acusados do roubo pela GCM. Não reconhece nada disso. Não praticou o roubo.

VITOR disse que Mikael lhe chamou para buscar o carro dele em Guarulhos. Foram abordados no pedágio de Arujá. Estavam dando carona para dois amigos. Foram levados para a delegacia.

Diante da prova colhida em audiência e demais elementos presentes nos autos, resta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503606-37.2021.8.26.0224 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503606-37.2021.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2075037/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 11681316 - 07º D.P. GUARULHOS, 714/21/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 395/21/201 - 07º D.P. GUARULHOS, 2075037 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

MIKAEL LINNIKER FERREIRA DOS SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LARISSA BONI VALIERIS

Vistos.

Os réus MIKAEL LINNIKER FERREIRA DOS SANTOS e VITOR DOS SANTOS FERREIRA foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal. Isso porque consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de fevereiro de 2021, por volta de 07h40min, na Rua Marcos Antônio Salvador, altura do nº 10, Sadokim, nesta cidade, os réus, agindo em concurso, com unidade de propósitos e desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida contra as vítimas Nilceia Cristina da Silva Goes e Julia França dos Santos, (i) 01 (uma) carteira funcional,

03 (três) cartões bancários, 01 (um) cartão Guarupass, 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Motorola, avaliado em R\$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), e 02 (duas) chaves, pertencentes à vítima Nilceia; e (ii) 01 (um) cartão bancário, 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Xiami, avaliado em R\$ 1.000,00 (mil reais), e a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) em espécie, pertencentes à vítima Julia.

A denúncia foi recebida em 20 de agosto de 2021 (fls. 59-60).

Resposta à acusação apresentada por Vitor dos Santos Ferreira (fls. 127-136) e de Mikael Linniker Ferreira dos Santos (fls. 203).

Termo de audiência (fls. 240-241). Foram colhidos os depoimentos da vítima Julia França Batista dos Santos e a testemunha Ricardo José Pires Mariano, policial federal.

Audiência de instrução debates e julgamento (fls. 267-272). Ouvida a vítima Nilceia Cristina da Silva Goes, sendo os réus interrogados ao final da audiência.

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal. Na dosimetria, afirma que o réu Mikael possui antecedentes, já Vitor é primário.

Por outro lado, a defesa de Mikael requereu a improcedência da ação com a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, a reprimenda haverá de ser fixada no piso legal, porquanto as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis, porquanto o acusado é primário. Na segunda fase da dosimetria, alega que não há agravantes, apenas incide a atenuante da menoridade relativa. Ainda, o aumento gerado pelas causas de aumento de pena haverá de permanecer no mínimo de um terço. Por fim, caso seja reconhecido o concurso de delitos, de rigor o reconhecimento do concurso formal próprio, e o aumento deverá ser no patamar mínimo, a saber, um sexto (proporcional ao número de delitos). Requer que seja fixado regime semiaberto para cumprimento da pena, a aplicação do art. 387, §2º do CPP e que o réu possa recorrer em liberdade.

A defesa de Vitor defende a absolvição por falta de provas, afirmando que a primeira vítima reconheceu o réu por causa do sobrenome que é invertido do correu Mikael, e a segunda, não os reconheceu em juízo. Requer que seja julgada improcedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público, com a sua consequente absolvição, baseado princípio in dubio pro reo, sagrado no art. 386, VII CPP, por ser medida de justiça mais adequada ao caso.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 09-10 e 11-14), auto de reconhecimento (fls. 15, 17, 33-35), termo de declarações (fls. 16, 18, 20, 22-24, 32), termo de depoimento (fls. 19, 21); bem como pela prova oral colhida em audiência.

A autoria dos réus também é certa, como passo a expor.

A ofendida NILCEIA disse que era uma manhã que tinha saído para trabalhar. Estava no ponto de ônibus quando foi abordada por dois indivíduos. Foi tão tumultuado tudo e tanta confusão que ficou nervosa. Na delegacia reconheceu os réus com certeza. Eles levaram sua bolsa com tudo dentro, celular, carteira, cartões do banco, documentos. Não recuperou nada. Seu prejuízo foi de cerca de dois mil reais. Na delegacia colocaram quatro indivíduos para reconhecimento. Não se recorda de detalhes.

A vítima JULIA disse que foi assaltada por dois indivíduos que chegaram em um carro pedindo informações. Eles deram voz de assalto e pegaram seu celular, dinheiro e cartão. Pegaram coisas de outra moça que estava no ponto. Eles foram presos no mesmo dia no mesmo carro que usaram e estava no BO. No pedágio onde eles foram presos foi a outra vítima. Estava indo trabalhar estava sete horas da manhã e no ponto de ônibus. Não viu arma de fogo. O que estava dirigindo tinha uma tatuagem no pescoço. Reconhece eles nesta oportunidade. Também reconhece a tatuagem. Na delegacia reconheceu primeiro Mikael que estava dirigindo. O outro reconheceu pelas características. Esse entrou em luta corporal com a outra vítima, então focou no indivíduo que estava no carro.

O policial RICARDO disse que sobre o crime em si, foram fatos que chegaram. É policial rodoviário e estavam em operação no pedágio de Arujá. Avistaram um carro sendo socorrido pelo guincho da concessionária. Desconfiaram porque o carro estava meio batido com quatro indivíduos dentro. Estavam entrevistando os quatro indivíduos. Um deles falou que estavam indo passear e deu carona para outros dois. Pediu habilitação e ele não tinha. Na sequência chegou uma viatura da GCM. Eles o chamaram e disseram que estavam com a vítima. O carro estaria envolvido em um roubo a um ponto de ônibus. A vítima que estavam na viatura da GCM reconheceu dois dos indivíduos. Ela disse que tinham roubado seu celular. Não encontraram nenhum celular no carro. Levaram a ocorrência até a delegacia de Arujá. Não se recorda de qual comarca era a GCM. No mesmo sentido foram as declarações do policial GERSON ouvido na delegacia. Na delegacia os réus permaneceram calados (fls. 09/10). O réu Mikael, em interrogatório, afirmou que estava em casa e seu carro tinha quebrado em Guarulhos um dia antes. Chamou Vitor para pegar o carro no caminho encontrou com dois amigos. Seu carro foi abordado pela polícia porque estava batido. Foram acusados do roubo pela GCM. Não reconhece nada disso. Não praticou o roubo.

VITOR disse que Mikael lhe chamou para buscar o carro dele em Guarulhos. Foram abordados no pedágio de Arujá. Estavam dando carona para dois amigos. Foram levados para a delegacia.

Diante da prova colhida em audiência e demais elementos presentes nos autos, resta comprovado que os réus Mikael e Vítor praticaram o crime, não sendo o caso de se falar em macula no reconhecimento. Isso porque a vítima Nilceia reconheceu o réu na fase policial sem qualquer dúvida e a vítima Júlia efetuou o reconhecimento em juízo, lembrando, inclusive, da tatuagem do réu Mikael (fls. 28)

Ademais, o veículo Ford/Fiesta de cor preta descrito pelas vítimas como aquele em que os agentes fugiram após o roubo é o mesmo que se encontrava na posse dos réus poucas horas após o ocorrido (fls. 09-10 e 11-14).

Resta claro, ainda, que os réus agiram em unidade de desígnios, embora com evidente divisão de tarefas, em que o réu Mikael dirigia o veículo e o réu Vítor entrou em luta corporal com a vítima Niceia, praticando as ameaças e violência.

Nesse sentido:

Apelação criminal – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Sentença condenatória. Recurso Ministerial que requer o afastamento da circunstância atenuante da confissão aplicada ao réu Rodrigo, bem como a fixação de regime fechado para cumprimento da pena de ambos os réus. Recurso da Defesa dos réus que busca, em relação a Edson, a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda ante a circunstância atenuante da menoridade relativa. Quanto ao acusado Rodrigo, pugna pela diminuição da fração de aumento na pena-base. Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante delito – Réu Edson que negou a prática delitiva – acusado Rodrigo que confessou parcialmente a prática do roubo – vítima que reconheceu os acusados como autores do delito e confirmou a subtração dos bens mediante grave ameaça – Policiais Militares responsáveis pela ocorrência que confirmou os fatos narrados na exordial acusatória, informando que os réus foram abordados na posse de parte da res furtiva – De rigor a manutenção da condenação. Concurso de agentes – Acusados que agiram previamente ajustados, com divisão de tarefas. Todas as atuações foram essenciais à prática do delito. Dosimetria – Réu Rodrigo: Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes. Na segunda fase, circunstância atenuante da confissão espontânea afastada, nos termos do recurso Ministerial, eis que parcial. Na derradeira etapa, exasperação decorrente do concurso de agentes – Réu Edson: Pena-base fixada no mínimo legal. Inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na derradeira etapa, pena majorada em decorrência do concurso de agentes. Regime inicial fechado fixado para ambos os réus, nos termos do recurso Ministerial. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos por ausência de previsão legal. Recurso da Defesa dos réus improvido. Recurso Ministerial provido para afastar a circunstância atenuante da confissão reconhecida na r. sentença, reajustando a pena de Rodrigo nos termos do voto, e para fixar o regime inicial fechado para

cumprimento das penas de ambos os réus.

(TJSP; Apelação Criminal 1502608-40.2020.8.26.0536; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/07/2021; Data de Registro: 19/07/2021).

Ressalto, ainda, que está presente o concurso formal, pois em uma única ação os réus ameaçaram e subtraíram bens de duas vítimas, praticando dois roubos.

Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte tem entendimento pacífico de que, se com uma só ação houve lesão ao patrimônio de várias vítimas, está configurado concurso formal, e não delito único. No caso, as instâncias ordinárias, de maneira fundamentada, afirmaram que o paciente, em uma única ação, subtraiu bens de vítimas diferentes (segundo fato), conduta que se amolda, nos limites do habeas corpus, à hipótese de concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal. Precedentes” (STJ - HC nº 143303/DF - Rel. Min. Marco Aurélio Belizze - j. 27.11.2012).

Superada a fase instrutória, passo à dosagem da pena dos réus separadamente.

Vitor

Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal normais ao tipo, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade, que não altera a pena, diante da impossibilidade de redução de pena abaixo do mínimo legal nesta fase.

Já na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, resultando na pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, bem como no pagamento de 13 dias-multa. Como foram subtraídos bens e valores das duas vítimas, com base no artigo 70, caput, do Código Penal, aplico apenas uma dessas penas privativas de liberdade, pois idênticas, e considerando o número de vítimas, duas, aumento-a em 1/6, totalizando 06 anos 02 meses e 20 dias de reclusão, bem como o pagamento de 15 dias-multa.

Fixo no valor unitário mínimo, a ser calculado sobre um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato e devidamente corrigida, nos termos do art. 49, do Código Penal.

Fixo o regime semiaberto, tendo em vista a pena aplicada, nos termos do art. 33, §2º do CP.

Mikael

Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal desfavoráveis, diante dos antecedentes, razão pela qual fixo a pena base acima do mínimo legal em 04 anos e 06 meses de reclusão, bem como o pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade, pois o réu era menor de 21 anos na data do fato (fls. 12), reduzindo a pena a 04 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal nesta fase.

Já na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, resultando na pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, bem como no pagamento de 13 dias-multa. Como foram subtraídos bens e valores das duas vítimas, com base no artigo 70, caput, do Código Penal, aplico apenas uma dessas penas privativas de liberdade, pois idênticas, e considerando o número de vítimas, duas, aumento-a em 1/6, totalizando 06 anos 02 meses e 20 dias de reclusão, bem como o pagamento de 15 dias-multa.

Fixo no valor unitário mínimo, a ser calculado sobre um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato e devidamente corrigida, nos termos do art. 49, do Código Penal.

Fixo o regime semiaberto, tendo em vista a pena aplicada, nos termos do art. 33, §2º do CP, sendo certo que, embora o réu Mikael possua antecedentes, não se trata de reincidente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os réus MIKAEL LINNIKER FERREIRA DOS SANTOS e VITOR DOS SANTOS FERREIRA, qualificado nos autos, por incurso

no artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 06 ANOS 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais.

Não é o caso de substituição, tendo em vista se tratar de crime cometido com violência/ grave ameaça, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Outrossim, ausentes os requisitos para suspensão da pena, diante do quantum de pena aplicado.

A aplicação do §2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal deverá ser requerida ao juízo da execução, que possui informações sobre todos os elementos a serem considerados.

Nego aos réus o direito a recorrer em liberdade, eis que respondeu preso ao processo e assim deverá permanecer, mormente porque se concluiu por sua responsabilização criminal, ressaltando-se, ademais, o perigo a ordem pública, tendo em vista a probabilidade de reiteração.

Em tais casos, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça: “Não se reconhece o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso desde o flagrante e durante toda a instrução do processo. A manutenção da prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes. Ordem denegada” (HC 36474/SP-HABEASCORPUS-2004/0091136-3. Relator Ministro GILSON DIPP (1111). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 14/12/2001. Data da Publicação/Fonte: DJ 21.02.2005 p.198).

Expeça-se ofício de recomendação.

Deixo de condenar o sentenciado Mikael ao pagamento das custas do processo, uma vez que concedo o benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista se tratar de assistido pela Defensoria Pública.

Condeno o réu Vítor ao pagamento de custas no valor de 100 UFESPs.

Deixo de fixar quantia mínima de reparação pelos danos causados às vítimas, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de contraditório sobre o tema, não tendo sido quantificado, com a certeza necessária, o prejuízo.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal), ao IIRGD e expeça-se guia de execução. P.I.C.

Guarulhos, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA